

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح.

إشارةً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها الخاضعة لرقابته وإشرافه وذلك استناداً لنظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١ هـ، ونظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ هـ، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مرافق دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح، والذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من العوامل التي يجب على المؤسسة المالية أخذها بعين الاعتبار عند إجراء عملية تقييم مخاطر الأعمال لديها، ويتضمن الدليل أبرز المعايير والضوابط التي يتعين مراعاتها عند القيام بتلك العملية، كما يتضمن الدليل أساليب تقييم المخاطر حسب طبيعة أنشطة المؤسسة المالية وحجم عملياتها ومستوى تعرضها للمخاطر. مع التأكيد على أن هذا الدليل لا يفرض منهجيةً معياريةً واحدةً لتقييم المخاطر، ولا تُعد العوامل والمعايير والضوابط المبيّنة في هذا الدليل حصرية ولا تُقيّد الالتزامات المقررة على المؤسسة المالية بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح، كما لا يحول هذا الدليل دون اتخاذ المؤسسة المالية أي تدابير إضافية لازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح.

للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخ نشر الدليل على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وتقبلوا تحياتي،



عبدالله بن صالح الحميد

وكيل المحافظ للسلوك المالي

دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح

الإصدار (الأول) – رجب/١٤٤٧هـ – ديسمبر/٢٠٢٥م

ملحوظة مهمة:

لمواكبة التحديثات والتعديلات بشأن ما يصدر عن البنك المركزي السعودي من تعليمات، يؤكد البنك المركزي على ضرورة الاعتماد دومًا على النسخة المنشورة في موقعه الإلكتروني: (WWW.SAMA.GOV.SA).

البنك المركزي السعودي
SAMA
Saudi Central Bank



جدول المحتويات	
الفصل	رقم الصفحة
الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة	٣
الفصل الثاني: الحوكمة ومسؤولية المؤسسة المالية	٦
الفصل الثالث: مراحل تقييم مخاطر أعمال المؤسسة المالية	٩
الفصل الرابع: أحكام ختامية	١٦

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

١,١. التعريفات:

أ. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الدليل – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصطلح	التعريف
مخاطر/ المخاطر	مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح.
الدليل	دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح.
المؤسسة المالية/المؤسسات المالية	كل مؤسسة مالية مشمولة بتنظيم ورقابة وإشراف البنك المركزي ومكلفة بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح وفقاً لأحكام الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
مخاطر الأعمال	المخاطر ذات الصلة بأعمال المؤسسة المالية وفقاً لطبيعة أنشطتها وحجم عملياتها.
النهج القائم على المخاطر	تحديد وفهم وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية، واتخاذ تدابير وإجراءات متناسبة مع مستوى تلك المخاطر؛ للتخفيف منها بفعالية وكفاءة.
تقييم مخاطر الأعمال	عملية تُعنى بتحديد وفهم مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية وفقاً لطبيعة أنشطتها وحجم عملياتها.
تقييم مخاطر العميل	عملية تُعنى بتحديد وفهم مستوى المخاطر التي قد يشكلها كل عميل على المؤسسة المالية، سواء كان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً.
المخاطر المتأصلة	مستوى المخاطر قبل تطبيق أي تدابير وقائية أو تدابير تخفيف المخاطر.
النظم الرقابية الداخلية	مجموعة السياسات والإجراءات والضوابط المعتمدة لتخفيف مخاطر الأعمال.
التدابير الوقائية وتدابير تخفيف المخاطر	الضوابط والإجراءات المعتمدة للحد من احتمالية وقوع المخاطر أو تقليل أثار تحققها.
المخاطر المتبقية	مستوى المخاطر الذي يظل قائماً بعد تنفيذ التدابير الوقائية وتدابير تخفيف المخاطر بفعالية.

مستوى تقبل المخاطر	مستوى المخاطر الذي تكون المؤسسة المالية قادرة على تحمّله أو القبول به في سياق تطبيق النهج القائم على مخاطر الأعمال.
مخاطر العملاء	التهديدات ومواطن الضعف المرتبطة بقاعدة عملاء المؤسسة المالية، والتي قد تنشأ نتيجة لطبيعة عملاتهم وأنشطتهم أو سلوكهم المالي أو العوامل الجغرافية المرتبطة بهم.
مخاطر قنوات تقديم المنتجات والخدمات	التهديدات ومواطن الضعف الناشئة عن الأساليب التي تعتمد عليها المؤسسة المالية لتقديم منتجاتها وخدماتها.
المخاطر الجغرافية	التهديدات ومواطن الضعف المرتبطة بالدول أو المناطق التي تعمل فيها المؤسسة المالية أو تُجري فيها عمليات أو تقيم فيها علاقات عمل.
المخاطر الناشئة	التهديدات ومواطن الضعف الجديدة أو المتطورة التي تظهر نتيجة تغيرات في القطاعات أو الأنشطة أو البيئة التشغيلية.
التطورات الجوهرية	أي تغيير يطرأ على عناصر المخاطر ويكون من شأنه التأثير بشكل جوهري على مستوى المخاطر بحيث يستلزم إعادة تقييم المخاطر والتدابير الوقائية المعتمدة.

ب. يكون لباقي الألفاظ والعبارات الواردة في الدليل، المعاني المحددة لها الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، ودليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي تعديلات لاحقة على تلك الأنظمة والتعليمات، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

١,٢. أحكام عامة:

أ. يهدف الدليل لتوضيح التزامات المؤسسة المالية المتعلقة بإجراء تقييم مخاطر الأعمال وتحديد تلك المخاطر وفهمها وتقييمها في كافة مجالات عملها، ويتضمن الدليل تعليمات محددة وواضحة وعملية للمؤسسة المالية لدعم الوحدة المختصة لديها بتنفيذ الأعمال المرتبطة بالدليل بشكل يومي؛ للتحقق من التنفيذ المناسب والفعال للتعليمات ذات الصلة بتقييم المخاطر بما يتماشى مع المتطلبات النظامية.

ب. تهدف عملية تقييم مخاطر الأعمال على تعرّف المؤسسة المالية المنهجي على المخاطر المرتبطة بعملياتها ومنتجاتها وخدماتها وقاعدة عملائها ونطاقها الجغرافي، وتقييمها وفهمها، وتمكّن هذه العملية المؤسسة المالية من تقدير احتمال وأثر المخاطر وغيرها من مخاطر الجرائم المالية، ووضع وتنفيذ تدابير مناسبة لتخفيف المخاطر، بما يُسهم في الامتثال للمتطلبات الرقابية مع

الحفاظ على نزاهة المؤسسة المالية وسمعتها، كما يدعم تقييم مخاطر الأعمال اتخاذ قرارات فعالة، وتخصيص موارد بشرية وتقنية مناسبة، وتحسين أطر إدارة المخاطر، وتعزيز نهجاً وقائياً للحد من احتمالية وقوع أو تقليل أثر الجرائم المالية.

ج. على المؤسسة المالية التأكد من عدم الخلط بين عملية تقييم مخاطر الأعمال وتقييم مخاطر العميل، إذ تعنى العملية الأولى بتحديد وفهم مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية وفقاً لطبيعة أنشطتها وحجم عملياتها، في حين تُعنى العملية الثانية بتحديد وفهم مستوى المخاطر التي قد يشكلها كل عميل على المؤسسة المالية، سواء كان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً.

د. تمر عملية تقييم مخاطر الأعمال بعدد من المراحل الموضحة في الفصل الثالث التي يتعين على المؤسسة المالية تنفيذها، وتتمثل مخرجات التقييم الفعال للمخاطر في تصنيف المخاطر المحددة إلى فئات مختلفة مثل مرتفع، متوسط، منخفض، أو مزيج هذه الفئات (على سبيل المثال: متوسط-مرتفع، متوسط-منخفض).

هـ. يجب أن تكون عملية تقييم المخاطر التي تقوم بها المؤسسة المالية فعالة ومعقولة وموثقة كتابياً توثيقاً فعالاً وواظاً، كما يجب أن يبين التقييم صراحةً الأسس والأدلة والمعلومات التي استندت إليها المؤسسة المالية، مع الإشارة إلى المصادر التي تم الاعتماد عليها كالمصادر الخارجية أو المصادر الداخلية.

١,٣. نطاق التطبيق:

تسري أحكام الدليل على المؤسسات المالية.

الفصل الثاني

الحوكمة ومسؤولية المؤسسة المالية

٢,١. على المؤسسة المالية إجراء تقييم مخاطر الأعمال، كعنصر أساسي من عناصر النهج القائم على المخاطر، ويجب أن يُمكن هذا التقييم المؤسسة المالية من إجراء تقييم منهجي للمخاطر المرتبطة بأنشطتها التجارية، وقاعدة عملائها، ومنتجاتها، وخدماتها، وتعرضها الجغرافي، وقنوات تقديم الخدمات؛ وذلك لتحديد وقياس وفهم المخاطر المتأصلة والمتبقية التي تواجهها.

٢,٢. على المؤسسة المالية توثيق تقييم مخاطر الأعمال والاعتماد عليه كعنصر أساسي يساعدها في فهم المخاطر التي قد تتعرض لها في أعمالها، وتحديد كيفية التخفيف من المخاطر بفعالية من خلال النظم الرقابية الداخلية، وتحديد المخاطر المتبقية وأي ثغرات في الضوابط التي ينبغي معالجتها، وتحديد مستوى تقبلها للمخاطر وأولوياتها وفقاً لذلك.

٢,٣. على المؤسسة المالية التأكد من أن تقييم مخاطر الأعمال تم تطويره خصيصاً وفقاً لطبيعة أنشطتها وحجم عملياتها، وأن يُراعى فيه العوامل والمخاطر الخاصة بسياق أعمال المؤسسة المالية وتلك المخاطر المرتبطة بالدول التي تمارس فيها أعمالها، إذ إن أي تقييم عام لمخاطر الأعمال لا يتم تطويره وتكييفه وفقاً لطبيعة أعمال المؤسسة المالية واحتياجاتها ولا يُراعى العناصر الأساسية الواردة في الدليل؛ لن يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة على المؤسسة المالية.

٢,٤. يُمكن للمؤسسة المالية تعريف وتقييم المخاطر بطرق وأساليب مُتعددة، على سبيل المثال لا الحصر، اتباع أسلوب تقييم احتمالية وقوع الحدث، أو تقييم الاحتمالية والنتائج المحتملة معاً، أو التقييم بناءً على جوانب الضعف والتهديد والأثر، أو التقييم القائم على تحليل أثر عدم اليقين بشأن الحدث. وبصرف النظر عن المنهجية المُختارة؛ يجب أن تكون المؤسسة المالية قادرة على إثبات مناسبة وفعالية المنهجية المعتمدة لديها للبنك المركزي، وأن تكون تلك المنهجية مناسبة وملاءمة لاحتياجاتها وطبيعة أعمالها.

٢,٥. على المؤسسة المالية تحديث تقييم مخاطر الأعمال فور ظهور أي عنصر خطر جديد أو مُتزايد، بما في ذلك التغييرات الجوهرية في شريحة العملاء، والمنتجات، والخدمات، والمعاملات، وقنوات التسليم، وممارسات العمل، والتقنيات، والمتطلبات التنظيمية، أو نقاط الضعف الجوهرية في التدابير الوقائية وتدابير تخفيف المخاطر.

٢,٦. على المؤسسة المالية أن تُخضع تقييم مخاطر الأعمال لعملية تدقيق مستمرة مُستقلة من قبل مُدقق مُستقل، وبحد أدنى مرة واحدة سنوياً، على أن يشمل التدقيق تقييم المنهجية وجودة البيانات وفعالية الضوابط والتدابير الوقائية، وأن يتم الرفع بنتائج التدقيق لمجلس الإدارة أو الإدارة العليا -بحسب الأحوال- لمناقشتها ومعالجة أوجه القصور ومجالات التطوير.

٢,٧. على المؤسسة المالية توفير تقييم مخاطر الأعمال للبنك المركزي بشكل مكتوب فور طلبه، وأن يتضمن تقريراً تنفيذياً وملاحق مُفصلة تتناسب مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر.

٢,٨. على المؤسسة المالية التي تكون جزءاً من مجموعة أن تُجري أيضاً تقييمًا فردياً لمخاطرها، وألا تعتمد فقط على تقييم مخاطر الأعمال على مستوى المجموعة فقط.

٢,٩. على مجلس الإدارة أو الإدارة العليا -بحسب الأحوال- لدى المؤسسة المالية مراجعة تقرير مخاطر الأعمال بصورة سنوية؛ لضمان توافقه مع مستوى تقبل المؤسسة المالية للمخاطر والموارد البشرية والتقنية المخصصة لذلك، وذلك دون الإخلال بتعليمات البنك المركزي الأخرى ذات العلاقة، ومنها المتطلبات في شأن رفع تقرير ربعي بشأن مخاطر المؤسسة المالية.

٢,١٠. لا يهدف الدليل إلى تشجيع المؤسسة المالية على التحوط غير المُبرر من المخاطر، وهي ممارسة تقوم من خلالها المؤسسة المالية بإنهاء أو تقييد علاقات العمل مع عملاء أو فئات من العملاء على نحو شامل أو مفرط وغير مبرر لتجنّب المخاطر بدلاً من إدارتها وفق نهج قائم على المخاطر، وعلى المؤسسة المالية إدارة المخاطر وتطبيق التدابير الوقائية وتدابير تخفيف المخاطر التي تتناسب مع مستوى تقبلها للمخاطر.

٢,١١. يجب على المؤسسة المالية التحقق من أن يفي تقييم مخاطر الأعمال بجميع المعايير الآتية -كحد أدنى-:

- أ. أن يكون مكتوباً ومعتمداً من مجلس الإدارة أو الإدارة العليا -بحسب الأحوال-.
- ب. شمول جميع العوامل والمخاطر المرتبطة بأعمال المؤسسة المالية.
- ج. تغطية المخاطر لكافة العناصر المحددة في الدليل.
- د. التمييز بوضوح بين مخاطر غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب ومخاطر تمويل انتشار التسليح.

- هـ. مراعاة المصادر الخارجية عالية المستوى كالتقييم الوطني للمخاطر والتقييم القطاعي للمخاطر.
- و. أن يحدد التقييم الأولويات في معالجة المخاطر وفقاً لمستوى الخطورة وتأثيرها على استمرارية الأعمال.
- ز. أن يكون محدثاً بصورة مستمرة، وبعد أدنى مرة واحدة سنوياً؛ ما لم يطرأ حدث محفز وفق حكم الفقرة (٢,٥).

الفصل الثالث

مراحل تقييم مخاطر الأعمال

٣,١. المرحلة الأولى/ جمع البيانات:

٣,١,١. كجزء من عملية تقييم المخاطر، على المؤسسة المالية تقييم المخاطر المتأصلة عبر جمع البيانات والمعلومات من مصادر متعددة خارجية وداخلية، ويجب أن تتم تلك المرحلة بطريقة متكاملة، بمشاركة الادارات المعنية في المؤسسة المالية: لضمان فهم شامل لمصادر المخاطر المحتملة.

٣,١,٢. على المؤسسة المالية الاعتماد على مصادر موثوقة لجمع البيانات والمعلومات لضمان الفهم الدقيق للمخاطر، ومن تلك المصادر على سبيل المثال لا الحصر:

- المصادر الخارجية ذات العلاقة:

- أ. التقييم الوطني للمخاطر الخاص بالمملكة.
- ب. المخاطر المحددة من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
- ج. تقييمات المخاطر التي تُجرىها الجهات الرقابية والسلطات المختصة في المملكة.
- د. التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
- هـ. التعاميم والإرشادات الصادرة عن الجهات الرقابية والسلطات المختصة.
- و. الإرشادات والأنماط والتقييمات الدولية.
- ز. المعلومات الصادرة عن الهيئات المهنية القطاعية.
- ح. القوائم السوداء، القوائم الرمادية، وقوائم العقوبات الدولية.
- ط. تقييمات مخاطر موضوعية تُجرىها الجهات الرقابية أو السلطات المختصة.
- ي. التقييمات الوطنية للمخاطر في مناطق أخرى ذات ارتباط بأعمال المؤسسة المالية.

- المصادر التشغيلية الداخلية ذات العلاقة:

- أ. بيانات العملاء: الأعداد، والأنواع، والمواقع الجغرافية.
- ب. بيانات المستفيد الحقيقي لعملاء المؤسسة المالية.
- ج. نتائج تحليل العمليات غير العادية أو المشبوهة.
- د. ملاحظات/نتائج المدققين الداخليين والخارجيين.

- هـ. حجم العمليات.
- و. نسبة العمليات النقدية.
- ز. نطاق المنتجات وخصائصها.
- ح. تقارير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ط. التعرّض لقطاعات/صناعات معيّنة.
- ي. حجم عمليات الشخص الاعتباري.
- ك. الاستعانة بأطراف ثالثة.
- ل. التعاملات التي تتم عن بُعد ودون حضور العميل شخصياً.

٣,٢. المرحلة الثانية/ تحليل المخاطر المتأصلة:

٣,٢,١. على المؤسسة المالية تحليل البيانات والمعلومات الكمية والنوعية عند تقييم عوامل المخاطر

المتأصلة ضمن إطار تقييم مخاطر الأعمال، ويجب مُراعاة فئات المخاطر الرئيسة الآتية:

أ. المخاطر الهيكلية: المخاطر الناشئة عن هيكل ملكية المؤسسة المالية، وإطار الحوكمة فيها، وتعقيد عملياتها، وما قد يترتب على ذلك من تأثير في قابليتها للتعرّض للمخاطر.

ب. مخاطر العملاء: مستوى المخاطر الناشئ عن قاعدة عملاء المؤسسة المالية، مع مراعاة عوامل مثل نوع العميل، والقطاع/النشاط، والطبيعة النظامية، وأنماط التعامل، وإمكانية التعرّض لأشخاص أو كيانات عالية المخاطر.

ج. مخاطر المنتجات والخدمات والعمليات: المخاطر المرتبطة بطبيعة المنتجات والخدمات المقدّمة، فضلاً عن تعقيد وحجم وطبيعة العمليات، وما قد يتيح ذلك من فرص للأنشطة المالية غير المشروعة.

د. مخاطر قنوات تقديم الخدمات: المخاطر الناشئة عن أساليب وقنوات تقديم المنتجات والخدمات، بما في ذلك مدى استخدام القنوات الرقمية، والتعاملات عن بُعد، أو استخدام أطراف ثالثة.

هـ. المخاطر الجغرافية: المخاطر المرتبطة بالدول والأقاليم الجغرافية التي تعمل فيها المؤسسة المالية أو تُجرى فيها عمليات أو تُقيم فيها علاقات عمل، ولا سيما في المناطق ذات السياسات والتدابير الضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح أو المعرضة لمخاطر مرتفعة فيما يتعلق بالجرائم المالية.

و. مخاطر التقنيات الجديدة والقائمة: المخاطر المرتبطة باعتماد واستخدام التقنيات الناشئة والقائمة، بما في ذلك نماذج التقنية المالية الحديثة، والتي قد تُدخل ثغرات جديدة أو تعزّز التدفقات المالية غير المشروعة، ويتوجب تقييم هذه المخاطر قبل إطلاق أي منتجات أو خدمات أو ممارسات أعمال جديدة أو تقنيات جديدة أو قيد التطوير.

ز. المخاطر الناشئة: تشمل المخاطر الناشئة وكذلك المخاطر القائمة التي تفاقمت حدّتها، وقد تشمل التدابير الرئيسية لإدارة المخاطر الناشئة المراجعة المنتظمة للبيانات الداخلية لاكتشاف الاتجاهات وتهديدات الجرائم المالية الناشئة، والمتابعة المستمرة للمصادر الخارجية ذات الصلة، ويتوجب أن تتضمن عمليات التقييم المستمرة إدراج المخاطر الناشئة ضمن المنتجات والخدمات المقدمة.

ح. المخاطر التشغيلية: مخاطر الأثر المحتمل للمنتجات والخدمات وفئات العملاء قبل إطلاق تلك المنتجات أو الخدمات.

٣,٢,٢. على المؤسسة المالية مراعاة أن المخاطر الواردة في الفقرة (٣,٢,١) قد تتداخل فيما بينها وقد تؤدي مجموعة هذه العوامل إلى رفع مستوى المخاطر عند اجتماعها.

٣,٢,٣. يمكن للمؤسسة المالية تحديد أوزانٍ مختلفة لعوامل المخاطر بحسب أهميتها النسبية، وينبغي مراعاة مدى صلة كل عامل من عوامل المخاطر بسياق علاقة العمل أو المعاملة، ومن المرجح أن يختلف الوزن الممنوح لكل عامل بحسب كل منتج، أو عميل (أو فئة عملاء)، وبحسب كل مؤسسة مالية، وفي جميع الأحوال، على المؤسسة المالية اختيار منهجية، وتحديد مقياس لتصنيف المخاطر، وتحديد المعايير لتقييم المخاطر والأوزان الترجيحية.

٣,٢,٤. عند ترجيح المخاطر، على المؤسسة المالية التأكّد مما يلي:

- أ. ألا يتأثر الترجيح على نحوٍ غير مبرّر بعاملٍ واحد فقط.
- ب. ألا تؤثر الاعتبارات الاقتصادية أو اعتبارات الربح في تصنيف المخاطر.
- ج. ألا يؤدي الترجيح إلى استحالة تصنيف أي علاقة عمل على أنها عالية مخاطر.
- د. تصنيف الحالات التي تحدّدها تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بوصفها دائماً عالية المخاطر بذات التصنيف.

هـ. حوكمة مبررات قرار تجاوز أي درجة مخاطر مُولدة آلياً عبر أنظمة مؤتمتة، وذلك إذا ما اقتضت الضرورة اتخاذ مثل هذا القرار، وأن يتم توثيق القرارات ومبرراته.

٣,٢,٥. عندما تستخدم المؤسسة المالية أنظمة تقنية ومعلومات مؤتمتة لتحديد درجات المخاطر الإجمالية بغرض تصنيف علاقات العمل أو حجم العمليات، وكانت هذه الأنظمة مقدمة من مزود خارجي وليست مطوّرة داخلياً؛ فعلى المؤسسة المالية أن تفهم بشكل كامل منهجية تصنيف المخاطر التي يقترحها المزود الخارجي، وكيفية دمجها لعوامل المخاطر للوصول إلى تصنيف إجمالي للمخاطر، وأن تلبّي المنهجية المستخدمة متطلبات المؤسسة المالية في تقييم المخاطر ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح في المملكة، وأن تضمن المؤسسة المالية دقة الدرجات وأنها تعكس فهمها للمخاطر، على ألا يعفي ذلك المؤسسة المالية من المتطلبات والاشتراطات النظامية ذات الصلة.

٣,٣. المرحلة الثالثة/ تحليل تدابير تخفيف المخاطر:

٣,٣,١. على المؤسسة المالية التأكد من وجود إجراءات وضوابط وتدابير مُناسبة لإدارة مخاطرها التي تم تحديدها، والتخفيف منها بفعالية، بما في ذلك المخاطر المحددة على المستوى الوطني، وأن تكون تلك الإجراءات والضوابط والتدابير متناسبة مع مستوى المخاطر المحددة لدى المؤسسة المالية، وخاضعة لمتابعة ومراجعة مُستمرة؛ لضمان استمرار فعاليتها في إدارة مستوى المخاطر المحدد والتخفيف منه.

٣,٣,٢. على المؤسسة المالية مراعاة أن مستوى المخاطر المتأصلة يؤثر مباشرةً على نوع وحجم الضوابط والإجراءات والتدابير المطبّقة، وكذلك على الموارد البشرية والتقنية المخصصة لمكافحة المخاطر.

٣,٣,٣. على المؤسسة المالية التحقق من تطبيق الضوابط والإجراءات والتدابير المعتمدة للتخفيف من المخاطر واتساقها مع العمليات اليومية للمؤسسة المالية، وعليها تقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط والإجراءات والتدابير المعتمدة للتخفيف من المخاطر، والقيام برصد مستمر؛ لضمان التطبيق السليم، وتقييم الفعالية، ومعالجة أي نواقص أو فجوات على وجه السرعة.

٣,٣,٤. على المؤسسة المالية تقييم مستوى وكفاية الضوابط المعتمدة للتخفيف من المخاطر بصورة مستمرة، وأن تشمل عملية التقييم ما يلي -كحد أدنى-:

- أ. كيفية تأثير مستويات المخاطر المتأصلة على نوع ومستويات ضوابط وموارد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح.
- ب. الضوابط والاستراتيجيات المعتمدة لتخفيف المخاطر.
- ج. تحديد نوعية الضابط (على سبيل المثال: ما إذا كان الضابط تلقائيًا أم يدويًا).
- د. ما إذا كان قد تم اختبار الضابط من قبل المدقق المستقل.
- هـ. تحديد مستوى الضابط (على سبيل المثال: ما إذا كان الضابط أساسيًا أم ثانويًا).
- و. ما إذا كان الضابط قد طُبّق منذ أكثر من عام.
- ز. تحديد طبيعة الضابط (على سبيل المثال: ما إذا كان الضابط وقائيًا كالضوابط التي تعتمد على المؤسسة المالية للحد من إمكانية استخدام منتجاتها أو قنواتها على نحو قد يزيد من المخاطر وقد يشمل ذلك ضوابط مثل تحديد حدود للعمليات أو اشتراط موافقة إدارية للعملاء أو المنتجات أو الدول عالية المخاطر، وكذلك تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة على عملاء محددين، أو ضابط كشفياً كالضوابط التي تعتمد على المؤسسة المالية بغرض رصد نشاطات العملاء المتصلة بالمنتجات أو القنوات، وقد يشمل ذلك، المعلومات المرتبطة بكيفية استخدام المنتجات أو القنوات، والمعلومات المرتبطة بمراقبة العمليات، والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها).

٣,٤. المرحلة الرابعة/ الاستجابة للمخاطر:

٣,٤,١. على المؤسسة المالية التحقق من كون المراحل الثلاث السابقة تؤدي إلى تحديد المخاطر المتبقية، وبغض النظر عن مدى فعالية التدابير الوقائية وتدابير تخفيف المخاطر المعتمدة لدى المؤسسة المالية، فمن المتصور استمرار المخاطر وعدم استبعادها كليًا، وذلك بالنظر إلى العوامل الخارجية والتهديدات المتطورة والمستمرة.

٣,٤,٢. على المؤسسة المالية -في هذه المرحلة- تقييم ما إذا كانت المخاطر المتبقية التي تواجهها مُنظمة مع مستوى المخاطر الذي تقبل المؤسسة المالية تحمّله في سياق عملياتها، وعدم قيام المؤسسة المالية بتحمّل مخاطر خارج حدود قدرتها وإمكاناتها، وإدخال التعديلات اللازمة لتعزيز الضوابط حيثما اقتضى الأمر.

٣,٤,٣. على المؤسسة المالية -بعد تحديد وتقييم المخاطر المتأصلة والتدابير الوقائية وتدابير تخفيف المخاطر- إعداد خطة عمل شاملة تُحدّد الخطوات الفعلية لمعالجة أي ثغرات في الضوابط والتدابير، وتعزيز عمليات إدارة المخاطر، وتدعيم تدابير الالتزام حيثما تتجاوز المخاطر المتبقية الحدود المقبولة لديها.

٣,٤,٤. على المؤسسة المالية مراجعة خطة العمل وتحديثها بانتظام لضمان تحديد المخاطر الناشئة على نحوٍ فوري وإدارتها بفعالية ضمن الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح لديها.

٣,٤,٥. يمكن أن تتضمن عملية مراجعة خطة العمل المعتمدة لدى المؤسسة المالية على الخطوات الآتية:
أ. تعزيز أو إدخال ضوابط جديدة بما يتسق مع أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ب. تعزيز أو تحديث النظم الرقابية الداخلية المعتمدة.

ج. تعزيز الموارد البشرية أو التقنية.

٣,٥. المرحلة الخامسة/ الاعتماد:

٣,٥,١. على المؤسسة المالية توثيق تقييم مخاطر الأعمال وخطة العمل واعتمادهما ومراجعتها بصورة مستمرة وفق أحكام الدليل وما ورد في الفقرة (٢,١١) كحد أدنى.

٣,٥,٢. على المؤسسة المالية إطلاع العاملين لديها وكافة منسوبيها على نتائج تقييم مخاطر الأعمال من خلال برنامج التدريب المستمرة؛ لزيادة وعي منسوبيها والعاملين بمخاطر الأعمال الرئيسة التي تتعرض لها المؤسسة المالية بما يمكنهم من تنفيذ النظم الرقابية الداخلية التي يعتمد عليها مجلس الإدارة أو الإدارة العليا -حسب الأحوال- لتخفيف تلك المخاطر بفعالية.

٣,٦. المرحلة السادسة/ متابعة ومراجعة تقييم مخاطر الأعمال:

٣,٦,١. على المؤسسة المالية أن تخضع تقييم مخاطر الأعمال لمراجعة مستمرة مراعاةً لتغيّر وتطور المخاطر بشكل مستمر، وإذا كانت المؤسسة المالية على دراية بظهور خطر جديد أو تفاقم خطر قائم؛ فيجب عكس ذلك في التقييم في أقرب وقت ممكن وإبلاغ البنك المركزي حياله، وينبغي على المؤسسة المالية تقييم المعلومات التي تم الحصول عليها ضمن عملية المتابعة المستمرة لعلاقة العمل والنظر فيما إذا كانت تؤثر على التقييم.

٣,٦,٢. على المؤسسات المالية التأكد من وجود أنظمة وضوابط تكفل بقاء تقييم المخاطر محدثاً، ومن ذلك على سبيل المثال، تحديد موعد إجراء تقييم مخاطر الأعمال التالي؛ لضمان إدراج المخاطر المتغيرة أو الجديدة أو الناشئة، وعلى المؤسسة المالية -عند مراجعة تقييم مخاطر الأعمال- مراعاة تحديث المعلومات الكمية والنوعية، والنظر في أي مريثات جديدة مستمدة من التقييمات الوطنية و/أو القطاعية للمخاطر، ومراجعة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات وقنوات تقديمها، ومراجعة التحديثات الرقابية، والنظر في أي تحديثات ذات صلة بالمنطقة.

٣,٦,٣. على المؤسسات المالية تطوير قائمة داخلية بالأحداث التي قد تستدعي إجراء مراجعة غير دورية لتقييم مخاطر الأعمال، ومن ذلك، المنتجات أو الخدمات أو قنوات التقديم الجديدة، أو تنفيذ تقنيات جديدة، أو تغير في شريحة العملاء، أو تغييرات رقابية جوهرية، أو ارتفاع كبير في مستوى المخاطر.

٣,٦,٤. على المؤسسة المالية مراعاة أن أي تحديث لتقييم مخاطر الأعمال يجب أن يكون موثقاً ومتناسباً مع مستوى المخاطر، على غرار التقييم الأساسي.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

- ٤,١. لا يلغي الدليل المتطلبات والاشتراطات الواردة في الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات الصلة، والتي لا تتعارض مع أحكامه.
- ٤,٢. يُعمل بالدليل من تاريخ نشره على موقع البنك المركزي الإلكتروني.